

1524881-98.2019.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... em local já conhecido como ponto de tráfico de drogas, próximo a uma escola. Ao ser indagada, a ré confessou que estava no tráfico e que a droga estava em uma sacola próximo a ela. Durante a entrevista, GIOVANNA afirmou que BRUNO estava indo até o local para fazer o abastecimento da biqueira. Quando conduziam a ré GIOVANNA para a delegacia, se depararam com BRUNO, que foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1524881-98.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1524881-98.2019.8.26.0228 - Controle 2167-19

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIOVANNA CORTIZ DE OLIVEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

GIOVANNA CORTIZ DE OLIVEIRA e BRUNO ALVES DE OLIVEIRA foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, combinado com o artigo 29, caput, do Código Penal, porque no dia 16 outubro de 2019, por volta das 09h50, na Rua Coronel Barbosa, 200, Vila Matilde, São Paulo/SP, previamente ajustados entre si, ambos agindo em concurso, caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, cada um aderindo à conduta do outro como se sua própria fosse, traziam consigo, para fornecimento a terceiros, drogas, consistentes em 23 (vinte e três) porções contendo 58.5g de Tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecida como maconha, 29 (vinte e nove) porções contendo 22.2g de cocaína, 4 (quatro) porções contendo 2.7g Tetrahydrocannabinol (THC) na forma de Haxixe, 36 (trinta e seis) porções contendo 17.9g cocaína na forma de crack, 34 (trinta e quatro) supositórios contendo 5.6g cocaína na forma de crack, 29 (vinte e nove) supositórios contendo 24.9g de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os réus foram regularmente notificados (fls. 142 e 183), ofereceu defesa prévia (fls. 158 e 187) e a denúncia foi recebida em 23/01/2020 (fls. 188).

Durante a instrução criminal foram ouvidos os policiais militares Erik e Fernanda. Ao final o réu BRUNO foi interrogado.

Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia com base nas provas produzidas, com regime semiaberto para GIOVANNA e aberto para BRUNO.

Pela Defesa do réu BRUNO foi requerida a absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, subsidiariamente a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas, e em caso de condenação, aplicação da pena-base no mínimo legal, aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado, regime aberto, substituição e recurso em liberdade.

A Defesa da ré GIOVANNA requereu a absolvição da ré nos termos do artigo 386 incisos IV e VI do Código de Processo Penal.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

Em juízo, o policial Erik declarou que realizavam patrulhamento, quando avistaram a ré GIOVANNA, demonstrando nervosismo. Realizaram abordagem, em local já conhecido como ponto de tráfico de drogas, próximo a uma escola. Ao ser indagada, a ré confessou que estava no tráfico e que a droga estava em uma sacola próximo a ela. Durante a entrevista, GIOVANNA afirmou que BRUNO estava indo até o local para fazer o abastecimento da biqueira. Quando conduziam a ré GIOVANNA para a delegacia, se depararam com BRUNO, que foi pela ré apontado de dentro da viatura como sendo aquele que abasteceria a biqueira. BRUNO tentou se evadir de bicicleta, dispensou uma sacola e tentou correr, mas foi detido. No interior da sacola, havia também grande porção de entorpecentes. As drogas encontradas com GIOVANNA estavam em suas vestes e em um cano ao seu lado.

A policial Fernanda relatou que estavam em patrulhamento, em local já conhecido como ponto de venda de entorpecentes, quando avistaram a ré GIOVANNA, realizaram abordagem e localizaram uma quantidade de drogas com ela. Indagada, a ré afirmou que um rapaz estava vindo de bicicleta para abastecer as drogas. Quando conduziam a ré para o DP, avistaram o acusado BRUNO conduzindo uma bicicleta, tentou se evadir e jogou uma sacola com as drogas e a frente foi abordado. A ré GIOVANNA admitiu o tráfico de drogas. As drogas encontradas com GIOVANNA estavam em uma bolsa e outra quantidade dentro do sutiã, a bolsa estava com a acusada. A abordagem de BRUNO se motivou pelas características fornecidas pela ré.

Ao ser interrogado, o réu BRUNO afirmou que foi processado quando menor de idade. Sobre os fatos, afirmou que comprou uma maconha e skunk com a GIOVANNA, quando saiu da viela foi abordado pelos policiais que estavam com GIOVANNA no porta-malas. Não estava com uma sacola, estava somente com a maconha e skunk. Não tinha anotações de tráfico. Foi abordado por dois policiais e não os conhecia. Só foi ao local para pegar uma maconha, não conhecia a região.

Não há dúvidas quanto a autoria de ambos os réus, isso porque os policiais militares ouvidos em juízo foram coesos ao afirmarem que realizaram abordagem da acusada GIOVANNA, em local já conhecido como ponto de tráfico de drogas, e em sua posse localizaram 4 porções de haxixe, além de 4 porções de cocaína e 12 porções de crack, e, com base na informação fornecida pela acusada, de que um indivíduo estaria a caminho de bicicleta para abastecimento do ponto de drogas, realizaram a abordagem de BRUNO, localizando em sua posse 23 porções de maconha, 29 porções de cocaína, 36 pedras de crack, 34 pedras de crack 29 supositórios de cocaína.

Ressalto que os policiais não tinham inimizado ou conheciam o réu e não possuíam motivos para incriminá-lo falsamente. Neste sentido há entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DE INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. COMÉRCIO EFETIVO.

PRESCINDIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REDUÇÃO EM 1/3. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 4. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais

responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade." (HC 404514 / PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE 12/03/2018).

A versão apresentada pelo réu BRUNO de que seria usuário e que teria comprado entorpecentes com GIOVANNA não se mostra verossímil, visto que ambos os policiais confirmaram que a abordagem de BRUNO se deu em razão das características fornecidas por GIOVANNA, que confirmou que BRUNO era o responsável pelo abastecimento do ponto de tráfico de drogas.

Por fim, a materialidade da conduta surge dos documentos juntados aos autos, em especial ao auto de exibição e apreensão (fls. 15/18) e laudo pericial (149/153), em conjunto com a prova oral.

Portanto, procede a denúncia.

Na aplicação da pena para ambos os réus, considerando que as condições são normais para a espécie, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes a considerar, tendo em vista que a pena já foi estipulada em seu patamar mínimo, nos termos da sumula 231 do STJ.

Na terceira fase, considerando que os réus são primários e por não haver provas de que se dediquem a atividades criminosas ou integrem organização criminosa, a pena é reduzida em 2/3 (dois terços), o que equivale 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, nos termos do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.

Não há outras causas a apreciar quanto a essa pena, a qual se torna definitiva.

Nos termos do artigo 60 do Código Penal, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 1º, da mesma Lei.

De acordo com o artigo 33, § 2º, alínea, "c", do Código Penal, considerando que os réus GIOVANNA e BRUNO são primários e menos de 21 anos à época dos fatos, o regime aberto é o que se aplica para cumprimento de pena.

No tocante ao réu BRUNO, presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal e por ter sido condenado pelo tráfico privilegiado, substituo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDIVIDUAL E COLETIVO.

ADMISSIBILIDADE. DIRETRIZES REGISTRADAS PELA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641 (PLENO). PRECEDENTES DESTES TRIBUNAL DA CIDADANIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO.

HIPÓTESES DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, LEI N. 11.343/2006).

TRÁFICO. DEFINIÇÃO LEGAL (ART. 112, §5º, LEI N. 7.210/1984). CRIME

NÃO HEDIONDO. CONECTÁRIOS LÓGICOS EM RAZÃO DESSE RECONHECIMENTO. JURISPRUDÊNCIA

CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E SÚMULAS DE JURISPRUDÊNCIA. FORÇA NORMATIVA.

ESTUDO DO INSTITUTO CONECTAS E DADOS ESTATÍSTICOS QUE CONFIRMAM O DESCUMPRIMENTO

REITERADO PELO TRIBUNAL IMPUGNADO. DESRESPEITO AO SISTEMA DE PRECEDENTES. SEGURANÇA

JURÍDICA E ESTABILIDADE. ISONOMIA DO JURISDICIONADO. BUSCA À RACIONALIDADE

PUNITIVA. PREDICATIVO ÍNSITO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REGIME PRISIONAL.

INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE [...]11. A individualização da sanção penal (alçada a direito fundamental, inscrito no art. 5º, XLVI da Constituição da República) não se limita à quantidade da pena; o seu regime e a modalidade da reprimenda imposta também compõem essa ideia, que carrega em si a proporcionalidade da pena. Se o Código Penal determina que, fixada a sanção em patamar inferior a 4 anos de reclusão, o regime inicial de pena há de ser o aberto quando as circunstâncias forem todas favoráveis ao agente (art. 33, § 2º c/c 59, do CPB), permitindo também substituir a reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CPB), não há razão para impor-se a condenados pela modalidade mais tênue do crime de tráfico de entorpecentes o mesmo regime de pena que, ex vi lege, se costuma impingir somente a quem é condenado por outros crimes, ou mesmo por tráfico, a mais de 8 anos de pena, ou a reincidentes ou portadores de circunstâncias desfavoráveis.[...] (HC 596.603, Relator Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, STJ). Já a ré GIOVANNA não preenche os requisitos do artigo 44, inciso

III, do Código Penal. representados por sua conduta social reprovável, vez que não compareceu em Juízo para apresentar sua versão dos fatos, portanto, a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída, pois tais medidas não se mostram eficazes como prevenção e repressão ao crime.

Como estão soltos por este processo e não surgiram novos elementos acerca da necessidade da custódia e diante da pena fixada, os réus poderão recorrer em liberdade.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR a ré GIOVANNA CORTIZ DE OLIVEIRA a 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, e o réu BRUNO ALVES DE OLIVEIRA 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade, e pagamento e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por incorrerem nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, combinado com o artigo 29, caput, do Código Penal.

Condeno, ainda, os réus ao pagamento das custas e despesas judiciais, nos termos do art. 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03. Fica, contudo, suspenso o pagamento dessas verbas, porque concedo ao réu os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente.

Ao trânsito em julgado lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, expeça-se guia ao juízo das execuções criminais para cumprimento da pena imposta.

Como já há laudo nos autos, oficie-se para destruição da droga, constando prazo de noventa dias para ser encaminhado a este juízo auto circunstanciado a respeito.

P.R.I.

São Paulo, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA